

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1748/2532

บริษัทแปรงไทยแห่งแรก จำกัด
นายจรรยา จิระมงคลกุล

โจทก์
จำเลย

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปธงมีเสา ชายธงสะบัดไปทางขวา มีอักษรโรมัน วี.เอฟ (V.F.) อยู่ในธง ได้ธงมีอักษรภาษาไทยว่า ตราธงชนะ และมีภาษาอังกฤษอ่านว่า วิกตอรี แฟล็ก แบรินด์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปธงมีเสา ชายธงสะบัดไปทางขวามีอักษรโรมัน เจ.อาร์. (F.R.) อยู่ในธง ไม่มีอักษรโรมันได้ธง แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยจะเป็นรูปธงมีเสา สะบัดชายธงไปทางขวาเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันอย่างมากอยู่หลายประการ ประการแรกคือการวางรูป โดยรูปธงของโจทก์เป็นรูปธงติดเสาตั้งตรง ส่วนรูปธงของจำเลยติดเสาเอียงไปทางซ้าย ได้ธงของโจทก์มีอักษรหรือข้อความถึงสองบรรทัด บรรทัดแรกเป็นภาษาไทยว่า "ตราธงชนะ" และบรรทัดที่สองเป็นภาษาโรมันว่า "VICORY PLAG BRAND" ภาพรวมทั้งหมดนี้จะเห็นว่าแตกต่างกันมาก ส่วนรูปและตัวอักษรในชายธงนั้นก็แตกต่างกันมากเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์สะบัดพลิ้วแรง และเป็นธงสองสี อักษรโรมันตัว V อยู่มุมซ้ายด้านบนติดกับปลายเสาธงอยู่ในส่วนของสีบน ส่วนอักษรตัว P อยู่มุมขวาด้านล่าง ในส่วนของสีล่างห่างกันมาก และอักษรตัวเล็ก ๆ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นธงที่แทบจะไม่มีลักษณะสะบัดและเป็นธงพื้นสีเดียวทั้งผืน ตัวอักษรโรมันอยู่ตรงกลางใหญ่เกือบเต็มผืนธง และอักษร J และ R อยู่ในลักษณะตัวอักษรเชื่อมต่อกันเป็นตัวเดียวกัน หรือทับกันครึ่งตัว

รูปร่างลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยแตกต่างกันมากเช่นนี้ ย่อม
ไม่อาจทำให้สาธารณชนหลงผิดได้

การที่ประชาชนเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยว่าตราธง
เช่นเดียวกัน เป็นเพียงสื่อความหมาย มิใช่การหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้า
ของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีสาระสำคัญเป็นรูปธงโบก
สะบัดไปทางขวา บนธงมีอักษรโรมัน วี.เอฟ. (V.F.) กับคำว่าวิกตอรี แฟล็ก แบรนต์
กับอักษรไทย คำว่า ตราธงชนะ ซึ่งทางราชการได้ประกาศในหนังสือจดหมายเหตุ
แสดงรายการเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวก ๕๐ ระบุไว้เฉพาะสินค้า
แปรงสีฟันของโจทก์ โจทก์ใช้และเป็นผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้ารูปธงดังกล่าว
ตลอดมา จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่
๑๓๔๔๘๐ มีสาระสำคัญเป็นรูปธงเช่นเดียวกับของโจทก์ บนธงมีอักษรโรมันคำว่า เจ
อาร์ (J R) จดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ ๕๐ รายการสินค้าทั้งจำพวก ซึ่ง
ครอบคลุมสินค้าโจทก์ และได้ประกาศในหนังสือจดหมายเหตุแล้ว
เครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวได้ลอกเลียนไปจากเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแห่งกำเนิดและคุณภาพของสินค้า ขอให้ศาล
พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน ให้นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจด
ทะเบียนของจำเลยตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๑๓๔๔๘๐ ให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้ารูป "ธง" สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๕๐ ดีกว่าจำเลย

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่โจทก์ฟ้องนี้ นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
ต่อมาโจทก์ยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียนวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยชอบที่
จะรับจดทะเบียนให้ ขอให้ศาลยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปธง
สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๕๐ ดีกว่าจำเลย ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่อง
การค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๑๓๔๔๘๐ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดย
กำหนดค่าทนายความ ๕๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาในชั้นนี้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือน
หรือคล้ายคลึงกับของโจทก์ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ควรรับจดทะเบียน
หรือไม่

พิเคราะห์แล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.๒ เป็นรูปธงมี
เสา ชายธงสะบัดไปทางขวา มีอักษรโรมัน วี.เอฟ. (V.F.) อยู่ในธง ได้ธงมีอักษร
ภาษาไทยว่า ตราธงชนะ และมีภาษาอังกฤษอ่านว่า วิกตอรี แฟล็ก แบรนต์ ส่วน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย
เอกสารหมาย จ.๔ เป็นรูปธงมีเสาชายธงสะบัดไปทางขวา มีอักษรโรมัน เจ.อาร์.
(J.R.) อยู่ในธง ไม่มีอักษรโรมันใต้ธง ศาลฎีกาเห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของ
โจทก์และของจำเลยจะเป็นรูปธงมีเสา สะบัดชายธงไปทางขวาเหมือนกัน แต่มีความ

แตกต่างกันอย่างมากอยู่หลายประการ ประการแรกคือการวางรูป จะเห็นว่ารูปธงของโจทก์เป็นรูปธงติดเสาตั้งตรง ส่วนรูปธงของจำเลยติดเสาเอียงไปทางซ้าย ไตรรงค์ของโจทก์มีอักษรหรือข้อความถึงสองบรรทัด บรรทัดแรกเป็นภาษาไทยว่า "ตราธงชนะ" และบรรทัดที่สองเป็นภาษาโรมันว่า "VICTORY FLAG BRAND" ภาพรวมทั้งหมดนี้จะเห็นว่าแตกต่างกันมาก ส่วนรูปและตัวอักษรในชายธงนั้น ก็แตกต่างกันมากเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์สะอาดพลัดแรง และเป็นธงสองสี อักษรโรมันตัว V. อยู่มุมซ้ายด้านบนติดกับหลายเสาธงอยู่ในส่วนของสีบน ส่วนอักษร F. อยู่มุมขวาด้านล่าง ในส่วนของสีล่าง ห่างกันมาก และอักษรตัวเล็ก ๆ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลย เป็นธงที่แทบจะไม่มีลักษณะสะอาด และเป็นธงพื้นสีเดียวทั้งผืน ตัวอักษรโรมันอยู่ตรงกลางใหญ่เกือบเต็มผืนธง และอักษร J และ R อยู่ในลักษณะตัวอักษรเชื่อมต่อเป็นตัวเดียวกัน หรือทับกันครึ่งตัว ศาลฎีกาเห็นว่ารูปร่างลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยแตกต่างกันมากมาเช่นนี้ ย่อมไม่อาจทำให้สาธารณชนหลงผิดได้ ส่วนที่โจทก์อ้างในฎีกาว่าประชาชนจะเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยว่าตราธงเช่นเดียวกัน ทำให้ประชาชนสับสนและหลงผิดนั้น เห็นว่าการเรียกขานดังกล่าวเป็นเพียงสื่อความหมาย มิใช่การหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกัน และพิพากษายกฟ้อง ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา ๕๐๐ บาทแทนจำเลย

(นิเวศน์ คำผอง-สหัส สิงหวิริยะ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลอุทธรณ์ - นายวัชรินทร์ รักพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ